



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione II

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente **sentenza** nella causa civile iscritta al n. r.g. 2320-2025 ai sensi dell'**art. 281 sexies c.p.c.**

promossa da

FASTWEB S.p.A. (12878470157), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Caruso del foro di Roma, giusta procura in atti con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del difensore.

-attrice opponente-

contro

COMUNE DI BERBENNO (00313890162), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Voccia De Felice del foro di Salerno, per procura in atti, domiciliatario presso il proprio studio.

-convenuta opposta-

Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo

Conclusioni

Per la parte attrice: come da note finali del 18.11.2025.

Per la parte convenuta: come da foglio di precisazione telematico del 18.11.2025.

Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 16.4.2025 Fastweb spa si opponeva all'avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 06.02.2025 del Comune di Berbenno per il pagamento della somma di euro 3.484,43, oltre una sanzione di pari importo ed interessi, a titolo di canone unico patrimoniale per l'occupazione in via mediata del suolo pubblico, come disciplinato dal comma 831, lett. b), dell'art. 1 della Legge 160/2019.



Esponesse che, quale fornitore di pubblici servizi, non era titolare di alcuna concessione amministrativa rilasciata dal Comune di Berbenno per l'occupazione di suolo pubblico e non era titolare di una propria rete di trasmissione dati ovvero servizi telefonici all'interno del Comune intimante sicché mancavano le condizioni fattuali e normative per l'applicazione dell'atto impositivo.

Allegava, in particolare, di non occupare il suolo pubblico (neppure in via mediata) delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (Tim/Telecom s.p.a.) e che, quindi, non aveva alcuna relazione materiale né giuridica con le infrastrutture stesse di cui però, effettivamente, usufruiva.

Eccepiva, inoltre, la mancanza di formale contestazione con violazione del regolamento comunale dell'ente territoriale.

Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento con il favore delle spese.

Si costituiva il Comune di Berbenno che deduceva che oltre al formale concessionario Tim/Telecom s.p.a. erano tenuti al pagamento del canone anche tutti gli altri operatori telefonici i quali, come Fastweb spa, sebbene non intestatari di concessione amministrativa, di fatto, utilizzavano le reti in virtù di accordi privati con la stessa Tim/Telecom s.p.a. al fine di erogare il servizio all'utente finale.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.

L'opposizione è infondata per i motivi che si vanno ad esporre. La pretesa del Comune di Berbenno riguarda il pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico. Nello specifico la pretesa è fondata sull'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 che riguarda le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. La norma nel testo attualmente vigente dispone: *“il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, **anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione** sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ...”*. Si ritiene,



soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone *de quo* a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni di Fastweb spa), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediamente), occupano il suolo pubblico. L'espressione "*utilizzo materiale*" va interpretata alla luce della volontà del legislatore come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad "*una modificazione della realtà esterna*". Invero il canone è imposto a tutti quei soggetti che si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che Fastweb spa si avvale mediamente (o virtualmente che dir si voglia) della rete infrastrutturale di Tim/Telecom spa si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma e soggetto tenuto al pagamento (conforme sul punto Tribunale di Piacenza n. 207/2025; Tribunale Treviso n. 240/2025).

Il motivo attinente alla previa e formale contestazione della sanzione è infondato. Infatti, l'articolo 36 del regolamento comunale invocato dalla parte ricorrente non prevede alcuna sanzione di nullità del successivo accertamento esecutivo in caso di mancata elevazione del verbale al trasgressore. E' doveroso per completezza rilevare, ad ogni modo, come parte convenuta abbia versato in atti sia il regolamento del Comune di Berbenno (BG) sia il regolamento di altro ente territoriale (Comune di Berbenno Valtellina -SO-) (*sic!*) generando confusione nella istruttoria del Tribunale.

Infondato, infine, anche l'ultimo motivo di opposizione riguardante l'asserito erroneo calcolo della sanzione dell'avviso di accertamento poiché l'importo richiesto dall'ente territoriale è rispettoso della modalità di calcolo indicata nel comma terzo dell'articolo 58 del Regolamento Comunale ossia che "*per le occupazioni abusive...si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ...del canone dovuto...*". Ora, poiché il canone richiesto ammontava ad euro 3.484,43 il Comune era legittimato a richiedere il medesimo importo a titolo di sanzione.

In definitiva l'opposizione va respinta.



Le spese sono compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale di merito rilevato sul punto nonché per l'improvvido deposito da parte del Comune di Berbenno di regolamento di altro ente.

il Tribunale di Bergamo,

sezione II,

in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- a) respinge l'opposizione;
- b) compensa le spese tra le parti

Così deciso in Bergamo, 25.11.2025

Il giudice

dr. Paolo Rossi

